

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 270

El día viernes 27 de mayo de 2016, siendo las 8:50 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus y Diego Cavallero.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio y Carla Livelli, concejales en representación de la mayoría. Ausente, Concejel representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Gustavo Molina, Concejel integrante de la Unidad Técnica. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Raquel Merlino, Graciela Merlo y Gianni Bochetti

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 269
 - Concertación y compensación (síntesis de la propuesta general, resumen de la reunión con el Colegio de Arquitectos, propuesta para un piso más hoteles).
 - Expediente Obras Privadas: anteproyecto en Castillo Garlot, viviendas y alojamiento con interés turístico (Informe Asesora técnica)
 - Expediente Planeamiento: solicita subdivisión de lotes en Costanera.
-
- Ingreso de nota del Colegio de Corredores Inmobiliarios solicitando incorporarse al CPUA.
 - Ingreso de nota de vecinos de Altos de las Vertientes sobre AP- solicitan revisión de la ordenanza N° 6010.
 - Ingreso de nota de vecinos de La Quinta 4 Sección solicitando proyecto para espacio verde.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la última reunión. Se aprueba su contenido. Inés Prados pregunta si cuando se aprueba un edificio, tiene previamente aprobada la factibilidad de servicios. Le responden que en el caso del gas, a los edificios sólo le otorgan 6 metros cúbicos (como a una unidad de vivienda). En este sentido, Bina plantea que si no se le va a dar factibilidad de gas, deberían exigirles que prevean las instalaciones para gas envasado con las medidas de seguridad necesarias.

Prosiguen con el tratamiento del primer tema del orden del día, concertación y compensación. Se envió por mail un resumen de lo tratado en las últimas reuniones¹.

Expone la arquitecta Mónica Martínez, explicando que en el caso de las concertaciones facultativas, deberían tener recomendación de Obras Privadas, para proyectos significativos.

Observan el plano de la ciudad donde se marcaron los lotes de más de 2000 metros en el AC y de más de 5000 metros en el resto de las zonas, para concertación facultativa. La concertación obligatoria sería para áreas de interés: AIA - Áreas de Interés Ambiental (Actuales terrenos del ACA y de la Orden de los Sacramentinos más el Parque estancia la Quinta), AIE – Áreas de Interés

¹ ANEXO I. Se adjunta resumen sobre concertación y compensación.

Estratégico (a definir) y AIP- Áreas de Interés Patrimonial (Castillos de Villa del Lago declarados por Ordenanza N° 3691 y otros a definir como las casonas de Villa Independencia).

La concertación facultativa sería para la zona AC3, en el caso de completamiento de edificios ya construidos y para el resto de la ciudad en lotes grandes.

En cuanto a los cargos, sería con cargo el caso de los proyectos que modifiquen los índices de edificabilidad (FOT) y usos del suelo permitidos por zonas. Los cargos se establecerán en base a una relación entre el valor del m2 edificado y la hectárea de área protegida a expropiar. Serían sin cargo, los proyectos que mantengan los usos previstos por la normativa vigente, así como los índices de edificabilidad, variando la forma de ocupar la parcela (FOS, retiros, altura), compensando la superficie edificable total. Asimismo está en estudio la posibilidad de aplicar la transferencia de edificabilidad, pero es un mecanismo complejo que deben debatir más.

Liliana Bina les pide que definan cuántos pisos de más se permitirán y en qué zonas, para ir concretando la propuesta.

Carlos Bartmus consulta cómo será el mecanismo de concertación obligatoria y facultativa. Bina le responde que en el caso de la Concertación Facultativa, Obras Privadas debería pedir un dictamen al CPUA para saber si va o no a concertación y luego poder avanzar.

Bartmus solicita que se estudie más el protocolo.

La Directora de Planeamiento acuerda y agrega que es necesario que el emprendedor tenga una respuesta, si en 60/90 días no se resuelve, que se tome como rechazado. Solicita que las instituciones se definan en las cuestiones generales y más básicas como la cantidad de pisos que permitirán.

Para acordar repasan las posiciones, ADARSA había dicho que aceptaba un piso más en AC2 y dos pisos en AC3. El Colegio de Ingenieros acuerda con permitir dos pisos más en AC2 y AC3.

Carlos Bartmus plantea que se habló de contemplar el encuentro de zonas, para hacer un degradé. Solicita que las instituciones envíen por escrito su posición.

Bina solicita que se trabaje en formato de ordenanza, y que piensen que si no le van a dar un piso más no pueden concertar. El caso de los hoteles sería aparte.

Diego Cavallero plantea que en el caso de la compensación no se limite la altura, son los mismos metros cuadrados. García Setti aclara que la concertación actualmente no tiene límite de altura, pero la compensación **si?????**

Debaten sobre los casos particulares.... No liberar las alturas en toda la ciudad....

Martínez plantea que la concertación por compensación sea solo para el AC3.

Debaten sobre plusvalías, distintas posibilidades en AC1, AC2 y AC 3. Observan el plano, la faltan los corredores.??

Bina pide que se declare área de concertación obligatoria a los tres castillos de Villa del Lago. Mociona para que se envíe el borrador de ordenanza de concertación para que se trabaje sobre ese archivo.

Prosiguen con el tratamiento de la ordenanza para permitir un piso más a los hoteles. Mónica Martínez expresa que si el piso extra lo aprueban para todos los hoteles, sin concertar, se pierde la posibilidad de pedir un cargo en beneficio de la ciudad. (52'')

Liliana Bina explica las dos posibilidades planteadas....

Eduardo Vega acuerda con permitir un piso extra, pero también cree que es necesaria la categorización, que eleve la calidad de los establecimientos. Merlino

le responde que para re categorizar los hoteles hay muchos requisitos que muchas veces no pueden cumplir, como por ejemplo el tamaño de las habitaciones. Debaten....

La Directora de Planeamiento propone volver a permitir un piso más para los hoteles sin limitantes..

Bartmus manifiesta que el Colegio de Arquitectos acuerda la propuesta. Argumenta que la hotelería es la base económica de la ciudad. Plantea que modificando el artículo 10.5 de alturas máximas, sería una vía de salida rápida.

Podrían definir las áreas de interés estratégico y patrimonial???

El Colegio de Ingenieros acuerda con permitir un piso más para hoteles sin concertar.

Martínez reitera que sería mejor concertar y que con lo recaudado por ese piso extra, se invierta en infraestructura y vivienda social.

García Setti no acuerda con la asesora, manifiesta que actualmente se promueve la construcción de hoteles con exenciones impositivas, por lo tanto sería contradictorio cobrarles por hacer un piso más.

Bina agrega que el hotel es una fuente productiva, deben trabajar las plusvalías en el caso de las viviendas, que no quieren alentar.

Inés Prados coincide en que se permita un piso más, pero plantea que se exija que la mano de obra empleada en la obra y los empleados de los establecimientos sean de Villa Carlos Paz.

Debaten.... Escuela de oficios....

Pasan a tratar el siguiente tema, el expediente remitido por la dirección de obras privadas, sobre el anteproyecto en el Castillo Garlot. Liliana Bina propone que se recomiende a la Dirección de Obras Privadas que lo rechace, ya que pide mucho más de lo que permite la ordenanza.

Martínez explica lo observado en el expediente, la situación del lote y cantidad de unidades resultantes del proyecto.

Carlos Bartmus plantea que debieran analizar los dos hoteles de acuerdo a su categoría y a los metros cuadrados que requiere.

Observan los planos, Inés Prados propone que se solicite que preserven un anillo alrededor del castillo y se mantenga parquizado.

Bina reitera que el proyecto no está de acuerdo a la normativa, por lo tanto deberían rechazarlo, y hacer la normativa que declare el área de interés patrimonial. El informe a obras privadas debería decir que el proyecto deteriora los rasgos paisajísticos, turísticos y patrimoniales de la ciudad. En conclusión no se considera de interés turístico.

Por su parte, Mirtha Alessio agrega que deberían incluir el interés ambiental y patrimonial a la ordenanza de concertación.

Pasan al siguiente tema, la subdivisión de lotes en el corredor C5. Planeamiento ingresó un expediente con la solicitud de un privado para subdividir un lote de 13.000 metros cuadrados, ubicado en Av. Illia, en tres lotes grandes, de más de 2000 m2. La Directora de Planeamiento expresa que sería necesario modificar la ordenanza o declararlo de interés turístico sujeto a concertación. Plantean que podrían pedir a cambio el mantenimiento de la Bahía o baños públicos.

Bartmus plantea condicionar el destino del uso???

Proponen Recomendar al concejo de Representantes que modifique el lote mínimo en C5 y que se establezcan 2000 metros. Solo habría dos o tres casos en

donde los lotes superan esa cantidad de metros. La Unidad Técnica propone que se dividan a través del mecanismo de concertación, pero sería inaplicable porque actualmente no hay proyecto, solo un pedido de subdivisión para vender un lote.

Bina propone cambiar la normativa de C5. Debaten y finalmente acuerdan con permitir la subdivisión en lotes de no menos de 2000 metros cuadrados, con 20 metros de frente, para todo el corredor Illia. Proceden a la votación

Votan positivamente: Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Asociación Inmobiliaria, CEPIA, Colegio de TCU y Dirección de Planeamiento. La concejal Mirtha Alessio se abstiene.

Proceden a leer la nota presentada por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, en la que solicitan formar parte del CPUA.

Ante este pedido, la Asociación inmobiliaria manifiesta su negativa, considerando que no corresponde, ya que los profesionales Inmobiliarios de Villa Carlos Paz ya están representados por la Asociación y el la regional del Colegio representa a Punilla.

Bina expresa que los que deciden en este caso son los concejales, cree que deberían remitir la nota al Concejo como lo han hecho con otras instituciones que hicieron el mismo pedido. Personalmente considera que sería más necesario que se sume al Colegio de Abogados.

Carlos Bartmus indica que este Consejo es participativo, por lo tanto sería positivo que se sumen esta y otras instituciones y colegios profesionales.

Merlino comenta que en su momento, cuando redactaron la ordenanza, consideraron que el número de integrantes debía ser reducido a fin de poder funcionar mejor.

Resuelven enviar la nota al CR sin emitir opinión.

Prosiguen con la lectura y tratamiento de la nota presentada por lo vecinos del barrio alto de la Vertientes sobre country Green time y la ordenanza del AP. Bina explica los antecedentes del caso. Acuerda con no mencionar la ordenanza 4850 en la normativa de AP ocupada preexistente. Si los propietarios consideran que tiene derechos que lo demuestren.

Deciden elevar el pedido de los vecinos a Asesoría Letrada del Municipio, con una recomendación del CPUA.

Por último dan lectura a la nota presentada por los vecinos de La quinta Cuarta Sección, donde solicitan un proyecto para el espacio verde de calle Guatambú. Acuerdan analizar el caso y dar una respuesta.

Finalmente, Bina hace mención a una nota del centro de jubilados de calle Libertad, en la que solicitan colaboración del municipio para el mantenimiento edilicio de su sede. Resuelven derivar el pedido al CR.

Siendo las 11:20, y sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

Resumen:

.

SÍNTESIS

1. INTERÉS PÚBLICO DE LA CONCERTACIÓN

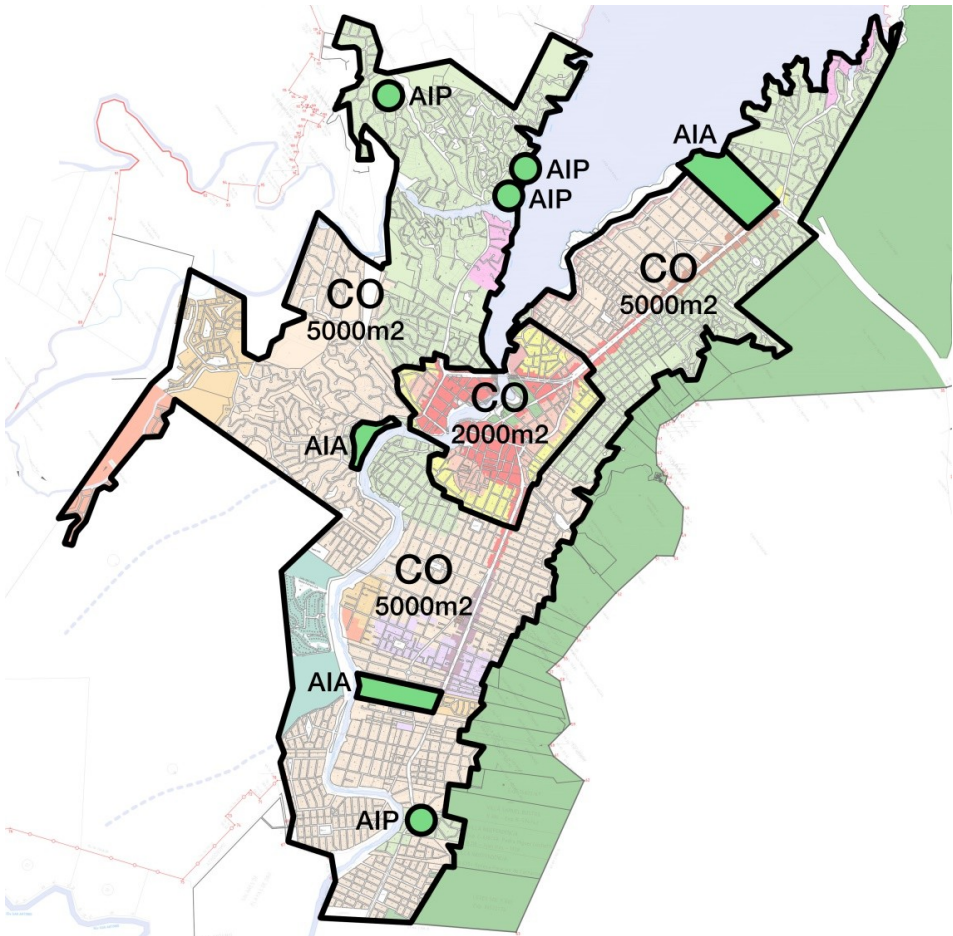
Será condición general de los proyectos por concertación su integración a la estructura urbana, al diseño urbano del entorno, presentar condiciones ambientales especiales, poner en valor y preservar el patrimonio natural y edificado. Serán particularmente considerados aquellos proyectos sociales (escuelas, centros de salud privados o públicos), productivos (industrias y servicios de bajo impacto), turísticos (hoteles, teatros, restaurantes, otros).

2. A. PROYECTOS POR CONCERTACIÓN OBLIGATORIA

Se propone como concertación obligatoria los proyectos localizados en:

Zonas	Localización	Interés público
AIA	Áreas de Interés Ambiental según Ordenanza N° 4021 Art. 3.1.1 inciso m)	ambiental- patrimonial + otros
AIP	Áreas de interés patrimonial según Ordenanzas N° 3691 y 5538 que establecen los edificios y monumentos declarados de interés patrimonial.	ambiental- patrimonial + otros
AIE	Áreas de interés estratégico Lotes de 2000 m2 en AC Lotes de 5000 m2 en el resto de las zonas	Integración a la estructura urbana (trazado, dotaciones), integración al paisaje urbano (morfología, alturas, espacio de uso público), impacto sobre el entorno urbano. + otros

PLANO DE CONCERTACIÓN OBLIGATORIA



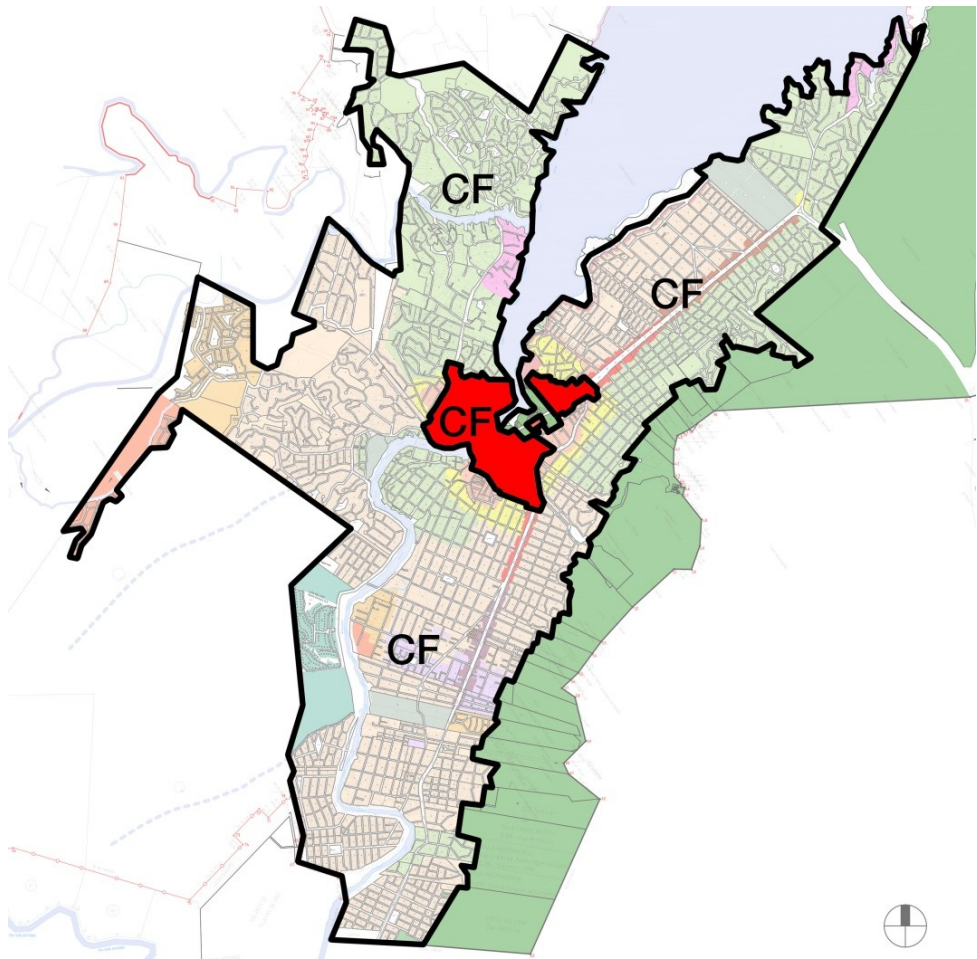
Protocolo a emplear para un proyecto presentado en AIA, AIP o AIE:

- Solicitud de la DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS y/o PLANEAMIENTO de la recomendación del CUPA para su tratamiento por vía ordinaria o por concertación.
- En el caso de recomendar su encuadre como proyecto por concertación, el CUPA deberá listar las condiciones de proyecto sugeridas para cada tipo y localización específica.

2. B. PROYECTOS POR CONCERTACIÓN FACULTATIVA

CONCERTACIÓN POR COMPENSACIÓN	AC3 Compensa FOS por altura	Interés integración al paisaje urbano (morfología, alturas, enrasamiento, espacio de uso público integrado al espacio)
CONCERTACIÓN POR USO PUBLICO	Todas las zonas	En el caso de usos sociales, turísticos y productivos de bajo impacto.
CONCERTACIÓN POR COMPLETAMIENTO EDIFICABILIDAD POR CAMBIO DE NORMATIVA	Principalmente en el AC	Se darán condiciones especiales principalmente relacionados con los perfiles-escalonamiento

PLANO DE CONCERTACIÓN



3. MECANISMO DE GESTIÓN DE LA CONCERTACIÓN

- **Con cargos:** aquellos proyectos que modifiquen los índices de edificabilidad (FOT) y usos del suelo permitidos por zonas. Los cargos se establecerán en base a una relación entre el valor del m² edificado y la hectárea de área protegida a expropiar.
- **Sin cargos:** aquellos proyectos que mantengan los usos previstos por la normativa vigente, así como los índices de edificabilidad, variando la forma de ocupar la parcela (FOS, retiros, altura), compensando la superficie edificable total.
- **Transferencia de edificabilidad:** a aplicar a zonas de concertación obligatoria (en estudio).

4. CONDICIONES DE LA CONCERTACIÓN

En todos los casos se tendrá especialmente en cuenta la regulación del entorno, para alcanzar condiciones equivalentes, integradas a la estructura del sector, controlando el impacto sobre el espacio urbano inmediato, preservando el paisaje, el verde, las visuales, los elementos patrimoniales, mejorando la funcionalidad del sector, entre otros.